

개 선 요 구

제 목 LPG판매사업자 완성검사 시 가스운반차량 확인방법 개선 필요

관 련 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 제36조(안전성 확인 및 완성검사)에 따라 액화석유가스 판매사업 허가를 득하려고 하는 자는 한국가스안전공사로(이하 “공사”라 한다)부터 기술검토를 받아야 하고, 이후 액화석유가스 판매시설(이하 “LPG판매시설”이라 한다)의 설치공사 또는 변경공사를 완공하면 그 시설을 사용하기 전에 허가관청의 완성검사를 받아야 한다.

공사에서는 액법 제61조(권한의 위임·위탁)에 따라 LPG판매시설에 대한 완성검사를 수행하고 있으며 현장 검사업무는 29개 (광역)본부·지사에서 담당하고 본사 ○○○○처에서는 LPG판매시설 검사업무가 원활하게 수행될 수 있도록 관련 지침 제·개정, 제도 마련 등의 정책 지원 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

지역에서 특정가스사용시설 검사를 수행하는 직원(이하 “검사원”이라 한다)은 해당 시설이 액법 시행규칙 별표6 및 KGS코드(FS231, GC207)에서 정하는 시설·기술기준을 준수하는지 여부를 확인하고 액법 시행규칙 별표6 및 KGS FS231에서 정하는 검사기준과 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “지침”이라 한다)에서

정하는 사항을 준수하여 검사를 처리해야 한다.

KGS FS231(액화석유가스 판매의 시설·기술·검사 기준, 이하 “FS231”라 한다) 4.1.2에서는 LPG판매시설 완성검사 항목을 정하고 있으며, LPG판매시설 검사원은 허가관청에서 정하는 기준특례 및 시설기준 전체(2.1 배치기준부터 2.10 표시기준)에 대해 적합한지 여부를 검사해야 한다.

FS231에서 정하는 시설기준 중 2.9.6.1에 따르면 LPG판매사업자는 △ 용기에 의한 판매허가를 받은 경우 용기 전용 운반자동차를, △ 용기 및 자동차에 고정된 탱크(이하 “벌크로리”라 한다)에 의한 판매허가를 받은 경우 용기 전용 운반자동차(이하 “용기운반차량”이라 한다) 및 벌크로리를 각각 대표자 또는 법인 명의로 확보해야 하고, 같은 코드 4.2.2에 따라 검사원은 LPG판매시설 완성검사 시 이를 확인해야 한다.

용기운반차량 및 벌크로리는 「고압가스안전관리법」(이하 “고법”이라 한다) 제5조의4(고압가스 운반자의 등록) 및 같은 법 시행령 제5조의4에서 정하는 고압가스 운반자 등록 대상 차량에 해당된다.

벌크로리의 경우 고법 시행규칙 제5조에 따라 고압가스운반자로 등록하기 위해서는 LPG판매시설 기술검토와는 별개로 해당 고압가스운반차량에 대한 기술검토를 공사로부터 받아야 하고, 기술검토 시 KGS GC207(고압가스 운반차량의 시설·기술 기준, 이하 “GC207”이라 한다) 2.2에서 정하는 벌크로리 시설기준을 모두 충족하는지 해당 벌크로리를 직접 확인해야 하며, 지침 별표8(완성검사 징구서류 목록) 제1호에 따라 고압가스운반자 등록증명서 사본을 징구해야 한다.

용기운반차량의 경우 공사로부터 기술검토를 득하지 않고 고압가스운반자로 등록할 수 있기 때문에 지침 제7-11조(운반자동차 구조확인)에 따라 LPG판매시설

완성검사 시 일부 확인하도록 정하고 있다.

위 내용을 모두 종합하면 LPG판매시설 완성검사는 아래 [표 1]과 같은 체계로 이루어져 있으며, 이를 온전히 수행하기 위해서는 LPG판매시설에 대한 시설기준 뿐만 아니라 고법에 따른 고압가스운반차량에 대한 시설기준 모두를 충족하는지 확인해야 한다.

[표 1] LPG판매시설 완성검사 수행 체계도



※ 자료출처: 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스법」, 「LPG시설검사 업무처리지침」 등 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

공사에서 마련한 LPG판매시설 완성검사 수행 체계와 실제 지역에서 실시한 완성검사 처리 실태를 종합적으로 분석(지역 종합감사 결과 관련 지적사항 등)한 결과 아래와 같이 보완해야 할 사항이 있는 것으로 확인되었다.

① 용기운반차량 시설기준 준수 여부 확인 절차 마련 필요

KGS FS231에서 정하는 LPG판매시설에 대한 시설기준 중 용기운반차량 관련 사항은 2.9.6.1.1에서 정하며, 그 내용은 대표자 또는 법인 명의로 용기운반차량을 확보해야 한다는 점과 운반자동차에 사업소 상호·연락처를 도색해야 한다는 것이다.

추가로 용기운반차량이 갖추어야 할 시설기준 일체는 KGS GC207 2.1.2에서 정하고 있다.

그러나 현재 지침에서는 KGS GC207 2.1.2에서 정하는 사항 용기운반차량에

대한 시설기준 중 2.1.2.1의 차량구조(용기 승하차용 리프트와 적재함 부착)만 확인하도록 정하고 있어(지침 제7-11조) 그 외 경계표지 설치, 소화기 비치, 비상대응 장비(손전등, 누출검지기 등) 비치 여부를 확인해야 하는 근거가 없다.

하지만 고법 시행령 제5조의4(고압가스 운반자의 등록 대상범위 등)제2항에서는 고압가스 운반자 등록기준으로 고압가스를 안전하게 운반하기 위한 필요한 시설이 설치되어 있어야 하고 이러한 시설은 고법 시행규칙 별표9의2 제1호 또는 GC 207에서 정하는 기준에 적합해야 한다고 정하고 있으므로 이에 대한 확인이 누락되어서는 안된다.

이에 대한 배경을 살펴본 결과, '15.1.22. 부로 고법 시행령이 개정되어 용기 운반차량이 고압가스운반자 등록 및 기술검토 대상에 포함되면서 공사에서는 기술검토 시 용기운반차량에 대한 GC 207에서 정하는 시설기준 준수 여부를 확인하였다.

그러나 '15.9.17. 부로 고법 시행규칙이 개정되어 용기운반차량은 고압가스운반자 등록 대상은 유지하되 기술검토 대상에서 제외되면서 이후 완성검사 시 확인을 해야 하는지 명확하게 정하지 않은 채로 현재까지 이어지게 되었다.

[표 2] LPG용기운반차량 GC207 시설기준 항목별 준수 여부 확인 근거 변화 과정 비교

시기	기술검토 대상여부	운반차량 시설기준(GC 207 2.1.2) 준수 확인 의무			
		2.1.2.1 차량 구조	2.1.2.2 경계표지 설치	2.1.2.3 보호장비 비치	
				2.1.2.3.1 소화설비 비치	2.1.2.3.2 비상대응 자재 및 공구 비치
'15.1.22.~9.16.	○	○	○	○	○
'15.9.17. 이후	X	○	X	X	X

※ 자료출처: 「고압가스 안전관리법」 시행령, 「LPG시설검사 업무처리지침」 등 관련내용 재구성

따라서 ○○○○처에서는 LPG판매시설 검사 시 용기 전용 운반자동차 시설 기준 전체에 대한 준수여부를 확인하도록 관련 지침을 개정하고 이에 대한 항목을 검사표에 반영하도록 개정할 필요가 있다.

② 벌크로리 고압가스운반자 등록증 징구에 관한 사항 명시 필요

고법 시행령 제5조의4에 따른 고압가스운반자 등록 대상 차량 중 벌크로리의 경우, 액법 제5조 및 제9조, 같은 법 시행령 제3조 및 제5조와 시행규칙 제3조에 따라 아래 [표 3]과 같이 소형저장탱크²¹⁾에 액화석유가스를 판매 또는 공급할 수 있는 사업자가 보유해야 한다.

[표 3] 벌크로리를 통해 소형저장탱크에 액화석유가스 판매 또는 공급이 가능한 사업자

관련 조항(액법 시행령)	사업자 구분
제3조제1항제1호가목	LPG충전사업자 중 용기충전사업자
제3조제1항제1호마목	LPG충전사업자 중 자동차에 고정된 탱크 충전사업자
제3조제1항제4호나목	LPG판매사업자 중 용기 및 자동차에 고정된 탱크 판매사업자
제5조	액법 제2조제10호에 따른 액화석유가스 위탁운송사업자

※ 자료출처: 「액화석유가스 안전관리 및 사업법」, 시행령 및 시행규칙 관련내용 재구성

위 [표 3]과 상기 [표 1]에서 제시한 LPG판매시설 완성검사 체계도를 종합하면 검사원은 LPG판매시설(용기+벌크) 완성검사를 진행하는 과정에서 벌크로리를 보유하려고 하는 자가 벌크로리를 보유할 수 있는 사업자 요건을 갖추었는지와 벌크로리를 추가로 보유하고자 할 경우에는 사업장 내에 주차할 수 있는 공간을 보유하고 이를 검토받았는지 확인해야 하고, 최종 완성검사를 실시할 때에는 벌크로리에 대한 고압가스운반자 등록이 이루어졌는지 확인해야 한다.

이러한 점을 이유로 지침 별표 8 제1호에서는 LPG판매시설(용기+벌크) 완성검사 시 징구 서류로 고압가스운반자 등록증(벌크로리) 사본을 정하고 있음에도 '21~'24년 상반기까지 실시한 (광역)본부·지사 종합감사 결과, 벌크로리에 대한 고압가스운반자 등록이 되지 않은 상태에서 LPG판매시설(용기+벌크) 완성검사를 처리한 사례(17건)가 지속적으로 확인되었다.

21) “소형저장탱크”란 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치된 탱크로서 그 저장능력이 3톤 미만인 탱크

[표 4] LPG판매 완성검사 시 벌크로리(고압가스운반자) 관련 미준수 현황['21~'24년(상)]

미준수 내용	계	'24년	'23년	'22년	'21년
고압가스운반자 미등록 상태임에도 완성검사 처리	17건	9건 (○○○○본부 외 1)	3건 (○○본부 외 2)	3건 (○○○○지사)	2건 (○○○○지사)

※ 자료출처: '21~'24년(상반기) 중 (광역)본부·지사 종합감사 결과 재구성

LPG시설검사 및 고압가스 검사와 관련된 지침을 각각 확인한다면 적절하게 처리할 수 있는 장치는 마련되어 있으나 여전히 위 사례와 같은 실수를 범할 수 있는 상황이며, ○○○○처에서는 유사 사례에 대한 재발을 방지하고자 벌크로리에 대한 고압가스운반자 등록증 징구에 대한 내용을 지침에 명시할 필요가 있다.

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○처장은

- ① LPG판매시설 검사 시 용기전용 운반자동차 상세기준인 KGS GC207 2.1.2에서 정하는 전체 시설기준(경계표지 설치, 소화기 비치 등)을 누락하지 않도록 관련 지침 및 검사표 양식을 개정하여 주시고,
- ② 용기 및 자동차에 고정된 탱크에 의한 판매 허가를 득한 LPG 판매시설 완성 검사 시 벌크로리에 대한 고압가스 운반자 등록 여부를 필수적으로 확인하도록 관련 지침을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)